



לפני המפקחת על רישום מקרקעין, חיפה
יעל ליבוביץ

תיק תביעה מס': 387/13

בענין : 1. נציגות הבית המשותף ברח' שימקין 29,
חיפה

ע"י ערן סטאר
טל': 052-9211625, פקס: 04-8641685

2. חנה לזר
ישראל לזר

שניהם מרח' שימקין 29, חיפה 34750
טל: 050-4245373

התובעים

נ ג ד

אהוד הלפרין
מרח' שימקין 29, חיפה, מיקוד 34750

הנתבע

פ ס ק - ד י ן

1. התובעים, בעלים של דירה בבית המשותף וכן נציגות הבית המשותף ברח' שימקין 29, חיפה, המזוהה כחלקה 31 בגוש 10797 (להלן: "הבית/הבית המשותף"), הגישו תביעה כנגד הנתבע, בעלים של דירה באותו בית משותף בה עתרו לצו עשה אשר יחייב את הנתבע: לפנות מיטלטלין וחומרים מסוכנים אשר הוא מאחסן ברכוש המשותף, לחדול מלבצע עבודות בשטחים המשותפים, לחדול משימוש במים וחשמל ציבוריים לצרכיו הפרטיים, לנקות את השטחים המשותפים משאריות דבק וצבע שמרח על הרצפה, ולחדול מעשיית שימוש ייחודי בתת חלקה מס' 1. כן ביקשה תובעת מס' 1 לחייב את הנתבע בהוצאות דמי ועד בגין התקופה 1.11.08-1.11.13 בסך של 6,000 ₪ ובסך נוסף של 440 ₪ בגין צריכת מים משותפת לשימוש הפרטי.

טענות התביעה בתמצית-

2. הנתבע עושה שימוש בשטחים משותפים בבית המשותף לרבות בשטח המעבר למחסנים לצורך אחסון מיטלטלין וחומרים מסוכנים, וכן מבצע עבודות תעשייתיות בשטחים אלו.

3. בבית המשותף 6 דירות וכן יחידה נוספת בשטח 11.80 מ"ר, תת חלקה מס' 1, אשר אמורה הייתה להירשם כרכוש משותף אך נרשמה בטעות כדירה (להלן: "היחידה"). הנתבע השתלט על יחידה זו, החליף לה את המנעול ועושה בה שימוש ייחודי. עפ"י נסח הרישום יחידה זו רשומה בבעלות ה"ה הורוביץ אשר היו הבעלים של כל החלקה. ה"ה הורוביץ נפטרו ותובעת מס' 2 היא יורשת שלהם.
4. היחידה אינה מחוברת למים, ביוב וחשמל, היא חוברת לחשמל המדרגות בדומה ליתר המחסנים בבית. כפי העולה מהליכים משפטיים קודמים אשר התנהלו בין הצדדים להליך רואה הנתבע ביחידה זו חלק מהרכוש המשותף.
5. ביום 28.1.07 ניתן פסק דין בתיק ק"פ (חיפה) 1004/06 **הלפרין נ' לזר** בו המליץ בית המשפט לתובעת מס' 2 להסיר אחיזתה הבלעדית ביחידה ולהעבירה לחזקת נציגות הבית המשותף, עד למתן הכרעה בשאלת הבעלות. לאור זאת אין לאפשר לנתבע לתפוס חזקה ייחודית ביחידה זו.
6. באסיפה הכללית שהתכנסה ביום 31.10.13 החליטו בעלי הדירות בבית לקבוע כללי התנהגות ברכוש המשותף וכן החליטו על סילוק מיטלטלין פרטיים מהרכוש המשותף, פינוי הנתבע מהיחידה, ועל הימנעות משימוש בחשמל ומים משותפים לצרכים פרטיים.
7. דמי הועד הנגבים מכל דירה עומדים על סך של 100 ₪ לחודש. הנתבע אינו משלם דמי וועד החל מיום 1.11.08 ועד למועד הגשת כתב התביעה.
8. זה מספר שנים שדירת הנתבע מנותקת מאספקת מים. היות וכך הנתבע עושה שימוש במים המשותפים שבצנרת הגינה לשימוש הפרטי. הצריכה המשותפת של המים מתחלקת בין בעלי הדירות בבית ועל כן משלמים יתר בעלי הדירות בבית בעבור המים שצורך הנתבע מהשימוש הצנרת המים המשותפת. בתיק תביעה מס' 3/04 אשר נידון בפני המפקחת על רישום מקרקעין, הגב' ציפורה פיגנבוים, נאסר על הנתבע לעשות שימוש במים שבגינה. על אף פסק הדין ממשיך הנתבע ועושה שימוש בהם כאמור.

טענות ההגנה בתמצית-

9. עיריית חיפה/תאגיד מי כרמל הפסיקו שלא כדין לספק מים לנתבע. הנתבע עושה שימוש רגיל וסביר במים המשותפים ובחשמל המשותף, זאת בדומה לשימוש שעושים בהם בעלי דירות אחרים בבית. הנתבע לא הרשה לתובעים לשלם במקומו בעבור צריכת מים משותפת. היות ולא קיים לנתבע מונה מים

העיריה/תאגיד המים אינם רשאים לגבות ממנו כל תשלום בעבור מים גם לא דרך צריכה משותפת.

10. ה"ה הורוביץ ז"ל היו הבעלים של כל החלקה ומשכך במועד רישום הבית כבית משותף נרשמו כבעלים של כל תתי החלקות בבית. במועד מאוחר יותר הועברו הזכויות בתתי חלקות 2-8 לבעלי הזכויות אשר רכשו יחידות אלו והיחידה נותרה בבעלות ה"ה הורוביץ. היחידה צריכה הייתה להירשם כרכוש משותף.

11. חלוקת הוצאות האחזקה התקינה של הבית אינה נעשית כדין, הראיה שהיחידה אינה מחויבת בהוצאות אלו. לא הוכחו הוצאות תחזוקתו בפועל של הבית ועל כן מוכחש הסכום של 100 ₪ לחודש.

12. ברכוש המשותף קיימים גם מיטלטלין של בעלי דירות אחרים בבית. היות וכל בעלי הדירות בבית עושים שימוש דומה בשטחים המשותפים אזי יש לראות בכך שימוש סביר.

13. לתובעים אין כל מעמד לתבוע סילוק ידו של הנתבע ביחידה. רק הבעלים הרשום של היחידה רשאים לתבוע סילוק יד ממנה. תובעת מס' 2 אמנם ירשה את ה"ה הורוביץ אך הללו הורישו לה רק את תת חלקה מס' 5.

14. ביום 7.5.14 התקיים דיון הוכחות בו העידו מטעם התביעה תובע מס' 2 ומר סטאר, בעלים של דירה בבית המשותף. מטעם ההגנה העיד הנתבע. הצדדים הגישו סיכומי טענות בכתב בהם חזרו על טענותיהם לעיל.

דיון והכרעה-

אקדים ואציין כי מצאתי לקבל את התביעה ולהורות לנתבע לסלק ידו מהיחידה, לסלק מיטלטלין מרכוש המשותף, לחדול מעשיית שימוש בחשמל ובמים המשותפים, ולחייב אותו בתשלום הוצאות האחזקה התקינה של הבית הכול כפי שיפורט להלן.

סילוק יד מהיחידה-

אין חולק כי היחידה רשומה כיום בלשכת רישום המקרקעין כדירה שבבעלות ה"ה הורוביץ המנוחים.

כיצד צריכה הייתה להירשם בעת רישום הבית כבית משותף?

15. הנתבע העיד כי ה"ה הורוביץ היה הבעלים של כל החלקה ועת נבנה הבית דרשה העריה כי היחידה תירשם כרכוש משותף. עוד העיד הנתבע כי במסמכי הבית בעריה הופיעה היחידה כ"חדר הסקה" משותף. ראו עדותו בעמ' 14 לפרוטוקול שורות 1-10.

וראו עדותו בעמ' 14 לפרוטוקול שורות 22-24 :

"בעיריה רשומה היום דירה מס' 1 כחדר הסקה וכך גם בתשריט הבניין. החשמל בדירה מחוברת למונה חדר המדרגות. עד ליום פטירתו של הורוביץ ב'86' כל הדיירים החזיקו שם את הדברים."

בעמ' 15 לפרוטוקול המשיך הנתבע לטעון כי היחידה היא רכוש משותף, וזו עדותו בשורות 10-12 :

"כרגע מבחינתי הדירה מס' 1 היא רכוש משותף או שזה הפרת חוזה כי זה צריך להיות רכוש משותף. לגבי דירה מס' 1 אני מדבר רק מול מנהלת העזבון. לתובעים פה אין כל מעמד." (הדגשה שלי י.ל.)

16. הנתבע העיד כי גם הסכמי המכר תמכו בכך שהיחידה צריכה להיות רכוש משותף, וזו עדותו בעמ' 15 שורות 19-22 :

"אני הייתי הראשון שערך את החוזה מול הקבלן וכולם קנו את הדירות על סמך ההסכמים והתקנונים שהיו. אם יש הסכם ביני לבין הקבלן שדירה מס' 1 תהיה רכוש משותף הם לא יכולים להתעלם מזה ולשחק בנדנדה זה כן רכוש משותף זה לא רכוש משותף. הסוגיא הזאת קיימת מ'74' וזה המצב המשפטי." (הדגשה שלי י.ל.)

וראו עדותו גם בעמ' 17 לפרוטוקול שורות 7-12.

17. מר סטאר, בעל דירה בבית המשותף, העיד מטעם התובעת אף הוא לגבי היחידה, וזו עדותו בעמ' 9 לפרוטוקול שורות 26-33 :

"לגבי דירה מס' 1, כשעברנו לבניין הבנו שיש עוד מחסן גדול – חדר הסקה. הוגשה לגבינו תביעה לגבי מזגן לא חוקי והנתבע המליץ לנו בזמנו להעביר את המזגן לחדר ההסקה וכששאלתי אותו הוא הסביר לי שזה רכוש משותף שהיה רשום כחדר הסקה. ותמיד כשדיברתי אתו הוא הסביר לי שזה רכוש משותף. הוא גם התייחס באותו פסק דין ת/1 בסעיף 2 "על אף שדירה מס' 1 הינה בבעלות משותפת של כלל דיירי הבניין...". אני מפנה גם לנספח ה' לכתב התביעה המתוקן. שם מתעסקים עם אותה דירה ואני מפנה לסעיף 5, שם קובע הנתבע כי חדר הסקה זה הוא רכוש משותף. גם בסעיף 2 הוא מציין שמדובר בחדר הסקה משותף." (הדגשה שלי י.ל.)

וראו עדותו גם בעמ' 11 לפרוטוקול שורות 24-25.

18. עניינו הרואות כי כל העדים, ובכלל זה הנתבע, העידו כי היחידה צריכה הייתה להיות ולהירשם כרכוש משותף.

19. באשר לשימוש הנתבע ביחידה- הנתבע אינו מכחיש את הטענה כי הוא מסיג גבול ביחידה וכי אין לו כל זכות חוקית בה, וגם טוען בפה מלא כי היחידה צריכה להירשם כרכוש משותף. לטענתו מאחר והיחידה רשומה בבעלות ה"ה הורוביץ הרי שלא קיימת יריבות בין התובעים לבינו בנוגע לאותה יחידה ואין הם יכולים לסלק ידו ממנה, מהטעם שכל עוד רשומה יחידה זו בבעלות הורוביץ רק הם כבעליה הרשומים או מי שיבוא בנעליהם רשאים לפנותו ממנה. וזו עדותו בעניין בעמ' 17 לפרוטוקול שורות 7-12:

"לטענתי זה רכוש משותף ובטאבו זה רשום על שם בנאדם פרטי. ברגע שהבעלים הורוביץ יעבירו את הרישום בטאבו של דירה מס' 1 כרכוש כללי כולם יכולים להיכנס לשם. אך כרגע המצב המשפטי שונה, אני טוען שיש חוזה שזה רכוש משותף אך הוא עוד לא קיים. כאשר זה יקוים וזה יהיה רכוש משותף אז נדבר. אך כרגע זה רשום בטאבו, יש מנהל עזבון שמעולם לא הופיע משנת '85 ועד היום. וכן לא בא אלי בטענות."

האם אכן רק הבעלים הרשומים של היחידה יכולים לדרוש את סילוק ידו של הנתבע ממנה?

20. אביא בקצרה את השתלשלות העניינים בנוגע ליחידה עובר להגשת תביעה זו כפי שעלתה מעדויות הצדדים ומחומר הראיות שהובא לפניי, ואת המסקנות המתבקשות מכך.

21. ה"ה יהודית ושלמה הורוביץ היו בעלים בשלמות של החלקה נושא ההליך וככאלו בנו את הבית המשותף ונרשמו כבעלים של כל תתי החלקות בבית.

22. הדירות, למעט תתי חלקות מס' 5 ו-מס' 1, נמכרו על ידי ה"ה הורוביץ לצדדים שלישיים. עם פטירתם של ה"ה הורוביץ הועברה הדירה, תת חלקה מס' 5, בירושה לתובעת מס' 2 ואילו תת חלקה מס' 1, היא היחידה, נותרה רשומה בבעלות המנוחים עד היום.

23. תובעת מס' 2, כשאררתם היחידה של ה"ה הורוביץ וכמי שקיבלה מהם בירושה את תת חלקה מס' 5, הניחה כי אך בשל טעות לא הועברה הבעלות ביחידה גם כן אליה ועל כן תפסה בה חזקה ייחודית.

24. בעקבות זאת הגיש הנתבע כנגד תובעת מס' 2 קובלנה פלילית שמספרה ק"פ (חיפה) 1004/06 **הלפרין נ' לזר**, בה ביקש לייחס לה עבירות לפי חוק העונשין לרבות "הסגת גבול כדי לעבור עבירה על סעיף 447(א)(2) לחוק העונשין, התשל"ז-1977". בפתח הכרעת הדין מציין כב' השופט פלאח זאיד: **"לטענת הקובל, (-) הנתבע כאן, הוספה שלי י.ל.) על אף שדירה מס' 1 הינה בבעלות משותפת של כלל דיירי הבנין "השתלטה" הנאשמת על דירה זו.."** (הדגשה שלי י.ל.).

25. בית המשפט מצא לזכות את הנאשמת מכל העבירות שיוחסו לה והוסיף וקבע כדלהלן: "בטרם אסיים אעיר, שאמנם אין בהתנהגות הנאשמת כדי להרשיעה בעבירות שייחס לה הקובל, ואולם, אחיזתה בדירה לא לה מהווה התנהגות שאינה הולמת, והיה עדיף לה לנאשמת להימנע מהתנהגות זו, ולהמתין למתן פסק דין סופי בנוגע לבעלות על דירה 1. במאמר מוסגר הייתי מציע לנאשמת, להסיר את אחיזתה הבלעדית בדירה 1, ולהעבירה לחזקת ועד הבית, עד למתן הכרעה בשאלת הבעלות." (הדגשה שלי י.ל.)

26. בעקבות הכרעת הדין סילקה תובעת מס' 2 ידה מהיחידה על מנת להעבירה לחזקת הנציגות. בעקבות מהלכה זה החליף הנתבע (הקובל בהליך הקודם) את המנעול בדלת הכניסה ליחידה ותפס בה חזקה ייחודית.

27. היות ואין מחלוקת כי לא קיים מונה חשמל עצמאי ליחידה ניזונה היחידה בכל התקופה בה עושה בה הנתבע שימוש מהחשמל הציבורי.

28. כפי שפורט בהרחבה לעיל הנתבע העיד במפורש כי היחידה צריכה להיות רכוש משותף, ואף הסביר מה מקור הטעות ברישום, וכיצד עד היום לא הצליחו הצדדים להביא לידי תיקון הרישום. ראו עדותו בעמ' 14 לפרוטוקול שורות 6-21, בעמ' 15 לפרוטוקול שורה 10, ובהמשך אותו עמ' בשורות 20-22.

29. עוד אציין כבר עתה כי הנתבע, אשר אין חולק כי אינו בעליה של היחידה, וגם אינו זכאי להירשם ככזה, אינו יכול לרחוץ בניקיון כפיו עת תופס הוא בה חזקה ייחודית רגע לאחר שפעל נמרצות לפינויה של התובעת מס' 2 מהיחידה מתוך טענה שאין היא הבעלים הרשום שלה. לטעמי זהו המקרה הקלאסי בו נכון להחיל את עקרון תום הלב וההלכות הנוהגות על פועלו של הנתבע.

30. בע"א 2643/97, גנז נ' בריטיש וקולוניאלי, פ"ד נ"ז(2) 385 (2003), בעמ' 400 מדגיש כב' הנשיא א' ברק את ההגינות כחובה מן הדין במימוש זכויות קנייניות על ידי בעליהן:

"כל בעל זכות (במובנה הרחב) צריך להפעיל את זכותו בתום לב. עיקרון זה אשר מקורו הפורמאלי הוא בהוראות הסעיפים 39 - 61(ב) לחוק החוזים (חלק כללי) תשל"ג - 1973 - הוא עיקרון "מלכותי" (בג"צ 1683/83 יבין פלסט נ' בית הדין הארצי לעבודה בירושלים [17]), בעמ' 708 "מצודתו פרושה... על כלל המערכת המשפטית בישראל" (ע"א 700/81 פז נ' פז [18], בעמ' 742), הוא קובע אמת-מידה אובייקטיבית של התנהגות ראויה במכלול היחסים הבין-אישיים. אכן, הדוקטרינה של תום-הלב "חותכת את משפט ישראל כולו לאורכו ולרוחבו, מלוא כל הארץ כבוד" (השופט מ' חשין ברע"א 6339/97 רוקר נ' סלומון (להלן - פרשת רוקר [19]), בעמ' 250). דרישת תום-הלב משמעותה כי בעל הזכות צריך להפעיל את זכותו ביושר ובהגינות. תום-הלב אינו מחייב בעל הזכות להתעלם מהאינטרס העצמי שלו, תום - הלב אינו מניח "מידת חסידות" (ראו ע"א 148/77 רוט נ' ישופה בניה בע"מ [20], בעמ' 635). תום הלב מניח כי בעל הזכות דואג להבטיח את זכותו, עם זאת

תום-הלב מבקש למנוע הפעלת הזכות מתוך התעלמות מקיומו של הצד האחר ובהתעלם מהאינטרס החברתי. אכן, תום-הלב קובע אמת-מידה אובייקטיבית של התנהגות הוגנת של בעל זכות המבקש על רקע האינטרס החברתי הכולל להגשים את האינטרס העצמי תוך התחשבות באינטרס של הזולת".

31. פסק הדין שדן לראשונה בהרחבה באופן מימוש הזכות הקניינית ובשאלה אם מתחייב גם כאן, כמו בדיני החוזים, תום לב היה רע"א 6339/97 **רוקר נ' סלומון**, פ"ד נ"ה(1), 199. באותו פסק דין נדונו זכויות קנייניות של בעלי דירות בבית משותף. כב' הנשיא ברק מדרג את מדת תום הלב הנדרשת מאדם בעת שמממש זכות קניינית שלו. הנשיא מונה שלוש דרגות לתום הלב, הנגזרות ממידת הזיקה בין הצדדים לאותה הזכות, היינו מממש הזכות למול מי שעלול להיפגע ממימוש הזכות, כשיחסיים בין בעלי דירות בבית משותף בינם לבין עצמם מהווים הדוגמא לדרישה לרמת תום הלב הגבוהה ביותר. ואלו הדברים:

"עקרון תום הלב קובע את אופן התנהגותם של אנשים שמציאות החיים הפגישה ביניהם. הוא קובע כי התנהגות זו צריכה להיות ביושר ומתוך הגינות כנדרש על פי תחושת הצדק של החברה בישראל. מעצם מהותו, עקרון תום הלב מהווה אמת מידה "פתוחה" המשקפת את תפיסות היחס של החברה הישראלית באשר להתנהגות ראויה בין בני אדם... הוא [עקרון תום הלב- צ.פ.] מאפשר למשפט לגשר על הפער בין צרכיו של הפרט לצרכיו של הכלל; בין האינדיווידואליזם לקהילתיות... תום הלב אינו דורש כי האחד לא יתחשב באינטרס העצמי שלו... עקרון תום הלב קובע רמת התנהגות של אנשים הדואגים כל אחד לאינטרס שלו עצמו. עקרון תום הלב קובע כי השמירה על האינטרס העצמי צריכה להיות הוגנת ותוך התחשבות בציפיות מוצדקות ובהסתמכות ראויה של הצד האחר... מידת ההגינות מושפעת ממכלול נרחב של שיקולים... אופיו של האינטרס הנפגע קובע את היקף תחולתו של עקרון תום לב לגביו... לא הרי ההגנה על הקניין של בעל דירה בדירתו בבית משותף כהרי הגנה על הקניין המשותף של בעל הדירה ברכוש המשותף... היקפו של תום הלב נקבע על פי אופי היחסים בין בעל הקניין לבין ה'אחר'... לא הרי מעמדו של תום הלב ביחסים בין בעל קניין לזר, כהרי מעמדו של תום הלב ביחסים בין בעל קניין לשותפו; לא הרי פגיעה על ידי אדם שהקשר עמו הוא חד פעמי (כגון מסיג גבול מזדמן) כהרי פגיעה על ידי אדם שהקשר עימו נמשך" (הדגשות שלי י.ל.).

32. על כפיפותה של זכות הקניין לעקרונות היסוד של שיטתנו ועל שיקול הדעת הנתון לבית המשפט בכל הנוגע להענקת סעדים שנועדו להגן על זכות הקניין, עמד פרופ' ויסמן בספרו בעלות ושיתוף, בעמ' 45 באומרו:

"מכיוון שאין הבעלות מוחלטת עוד, ותוכנה נקבע בכל מקרה על-ידי שקילת האינטרס של הבעל לעומת האינטרס של שכניו ושל הציבור, מתחייבת מכך מעורבות רבה על-ידי בתי המשפט, המופקדים על מציאת האיזון הנאות שבין בעלי האינטרסים השונים"

וראו גם הדברים שנאמרו בע"א 8661/10 **נעמה נ' טורקיה** (פורסם בנבו 19.2.12).

33. בנסיבות תיק זה אין בידי להלום כי יש לשהות לטענת הנתבע כי רק הבעלים הרשום הוא שיכול לתבוע את פינויו מהיחידה, שהרי אם תאמר כן נמצא כי

ניתנת גושפנקא חוקית להתנהגותו חסרת תום הלב של הנתבע אשר אין חולק כי הוא משיג גבול באותה יחידה לאחר שפעל הוא לפנות ממנה את תובעת מס' 2.

34. התנהגותו של הנתבע אשר פעל לסילוקה של תובעת מס' 2 מהיחידה בטענה שאין היא בעליה, ומיד לאחר מכן מצא הוא לנכון לתפוס בה חזקה ייחודית זועקת לשמים ועולה כדי חוסר תום לב משווע. אין בידי להלום כי יש ליתן יד עם התנהגות שכזו ולקבל את טענת הנתבע להיעדר יריבות וכי רק המנוחים הורוביץ רשאים לדרוש את סילוק ידו מהיחידה וכבר מטעם זה בדעתי להורות על סילוק ידו של הנתבע מהיחידה.

35. למעלה מהדרוש, אציין כי אף ללא הודאת הנתבע כי היחידה צריכה להירשם כרכוש משותף, כבר למשמע העדויות ולמקרא הראיות התרשמתי כי היחידה צריכה הייתה להיות חלק מהרכוש המשותף, ואפרט-

36. ביום 13.3.74 נרשם הבית כבית משותף והיחידה נושא ההליך נרשמה כדירה. יחידה זו מצויה בקומת הקרקע של הבית בסמוך למחסנים ושיטחה 11.80 מ"ר. מחומר הראיות עלה כי היא מחוברת לחשמל המשותף של הבית, וכי אינה מחוברת לביוב או למים. ראו עדות תובע מס' 2 בעמ' 5 לפרוטוקול שורות 17-20, ממנה עלה כי היחידה לא מחוברת למים, לחשמל ולביוב, אלא מחוברת כמו כל המחסנים לחשמל חדר המדרגות.

37. הנתבע כאמור לעיל העיד כי בתוכניות בעריה יועדה היחידה לשמש כחדר הסקה. ראו עדותו בעמ' 14 לפרוטוקול שורות 22-24.

38. סעיף 52 לחוק המקרקעין מגדיר מהי "דירה" ומהו "רכוש משותף":

"דירה" – חדר או תא, או מערכת חדרים או תאים, שנועדו לשמש יחידה שלמה ונפרדת למגורים, לעסק או לכל צורך אחר."

...
"רכוש משותף" – כל חלקי הבית המשותף חוץ מן החלקים הרשומים כדירות, ולרבות הקרקע, הגגות, הקירות החיצוניים, המסד, חדרי המדרגות, מעליות, מקלטים, וכן מיתקני הסקה או מים וכיוצא באלה המיועדים לשמש את כל בעלי הדירות או מרביתם אפילו הם בתחומי דירה מסויימת."

39. בע"א 11965/05 עזבון המנוח מרדכי קליין נ' דוד שרון (ניתן ביום 27/8/2009). קבעה כב' השופטת נאור כי לצורך קביעה אם יחידה היא "דירה" כמשמעותה בחוק המקרקעין, יש לבחון שני קריטריונים והם המבחן הפיזי והמבחן הייעודי של אותה היחידה:

"נקבע כי המונח "דירה" כולל שני מרכיבים: המרכיב האחד מתייחס לכך כי מדובר באזור בנוי, שתחומיו חזותיים וברורים, מאחר ואין חדר או תא, שאין לו רצפה, גג וקירות. המרכיב השני מתייחס לייעודו של החדר או התא. אין די בכך, שמדובר על אזור המתוחם בקירות, ריצפה ותקרה, אלא צריך שתיווצר חלקה שלמה ונפרדת, שיש לה קיום עצמי לאחת מן המטרות שהובאו בחוק. (ע"א 402/80 "אתגר" הקלוב הישראלי החדש למסחר ביהלומים בע"מ נ' מ.ב.א. החזקות ונכסים בע"מ, פ"ד לה (3) 309, 317 (1981)). משמעות המונח "דירה" בחוק רחבה יותר איפוא ממשמעות המונח בלשון בני אדם. כפי שמציין פרופ' וייסמן בספרו:

"הדירות שמדובר בהן אינן חייבות להיות במשמעות המילונית של המילה דירות, דהיינו, מקום למגורים. תא המשמש לכל צורך שהוא (כגון מחסן) מספיק כדי שייחשב כ'דירה', בהקשר של בתים משותפים, ובלבד שמדובר בחלקה שלמה ונפרדת. התנאי בדבר היות הדירה חלקה שלמה ונפרדת מחייב שהן מבחינה חזותית הן מבחינת היעוד התא הוא נפרד ואינו מהווה חלק מחלקה אחרת שבבית, כגון שיש לו כניסה נפרדת, מונה חשמל נפרד ואספקת מים עצמאית." (ויסמן לעיל, בעמ' 355).

מכאן שתנאי הכרחי הוא שמדובר בחלקה שלמה ונפרדת הן מבחינה חזותית והן מבחינת יעוד התא. כך למשל נמצא כי מחסן במרתף שנועד לשמש את אחת מדירות הבית, לא יחשב כדירה לאור הכוונה שהוא יהיה נספח לדירה. בדומה, העובדה כי לחדר מסוים אין כניסה נפרדת, יכולה להעיד כי אין מדובר בחלקה עצמאית. דוגמא נוספת יכולה להיות מחסן שאינו משמש לכל מטרה ואינו מחובר לחשמל ולמים, מחסן שכזה אינו נחשב כדירה וזאת על אף שהיה רשום ככזה (ויסמן לעיל, בעמ' 390 והאסמכתאות שם)". (הדגשה שלי י.ל.)

דויטש בספרו קניין (כרך א') 662 הבהיר:

"השאלה, אם חלק מסוים נועד להיות יחידה נפרדת, אם לאו, מורכבת הן מן הייעוד האדריכלי של אותו חלק, והן מן המטרה העניינית שנועדה לו. קיימים חלקים בבית, כגון חדר המדרגות, אשר המחוקק רואה אותם באופן אינהרנטי כחלק מהרכוש המשותף, ובמקרים אלה הייעוד ברור, אולם במקרים אחרים יש להכריע בשאלת הייעוד על-פי מבחנים ששוקלים את תכליתו של אותו חלק. כיצד תיקבע אותה תכלית? ברור, שהביטוי המובהק לתכלית זו הוא הייעוד אשר ניתן לאותו חלק בתכניות הבניין; בכך בא לידי ביטוי חיצוני פורמלי הייעוד המבוקש." (הדגשה שלי י.ל.)

40. אין מחלוקת כי היחידה נושא ההליך נרשמה כ"דירה", קרי, כיחידה עצמאית היא תת חלקה מס' 1. יחד עם זאת, ובהתאם למבחנים שנקבעו לעיל, נראה כי שטח זה צריך היה להירשם כחלק מהרכוש המשותף. היחידה נעדרת סממנים של יחידה עצמאית. היחידה אינה מחוברת לחשמל, למים ולביוב, והייעוד אשר ניתן לה בתכניות הבניין (כך עפ"י עדויות הנתבע בעצמו) הוא חדר הסקה לשימוש הכלל. עפ"י הגדרת "רכוש משותף" שבסעיף 52 לחוק המקרקעין, חדר ההסקה הוא מסוג החלקים אשר נועדו לשמש כרכוש משותף.

41. חיזוק לטענת הצדדים כולם כי היחידה צריכה הייתה להירשם כ"רכוש משותף" מצאתי גם בעובדה שה"ה הורוביץ המנוחים לא כללו בצוואתם כל התייחסות ליחידה. צוואתם אשר הוגשה וסומנה ת/2 מפרטת מי יירש כל חלק וחלק

מרכושם, אך נעדרת התייחסות ליחידה, ללמדך, שגם ה"ה הורוביץ לא הכירו בכך שקיים להם קניין ביחידה. עובדה זו מצטרפת גם לעדותו הבאה של הנתבע (ראו בעמ' 14 לפרוטוקול שורות 22-27):

"בעיריה רשומה היום דירה מס' 1 כחדר הסקה וכך גם בתשריט הבניין. החשמל בדירה מחוברת למונה חדר המדרגות. עד ליום פטירתו של הורוביץ ב'86 כל הדיירים החזיקו שם את הדברים. לפי העובדות בשטח הדירה הזאת מחוברת לחשמל המדרגות וכל השנים הבעלים של יחידה זו, הורוביץ, הסתובב במקום ונתן לעשות ביחידה שימוש לכל בעלי הדירות." (הדגשה שלי י.ל.)

42. מוצאת אני אם כן לקבוע כי סביר שנפלה טעות במועד רישום הבית המשותף, עת נרשמה היחידה כ"דירה" בבעלות ה"ה הורוביץ המנוחים חלף שתירשם כרכוש משותף.

43. לאור האמור, אני מורה לנתבע להעביר, בתוך 30 יום מהיום, את המפתחות ליחידה לידי כל בעלי הדירות בבית, וזאת לאחר שפינה משם את כל המיטלטלין שבבעלותו.

44. כל עוד לא תתקבל החלטה אחרת של בית המשפט המוסמך לדון בשאלת הבעלות, תצטרף היחידה אל יתר שטחי הרכוש המשותף וינהגו בה כבכל רכוש משותף אחר בבית.

השימוש ברכוש המשותף-

45. התקנון המצוי שבחוק המקרקעין, החל על בית זה, קובע לגבי שינויים ברכוש המשותף בסעיף 2(א) שבו לאמור:

"בעל דירה אינו רשאי לעשות בדירתו שינויים או תיקונים הפוגעים ברכוש המשותף...אלא אם קיבל תחילה הסכמת האסיפה הכללית של בעלי הדירות. לענין זה "פגיעה ברכוש המשותף" - לרבות פגיעה בחזותו החיצונית התקינה והאחידה כפי שהיתה בעת גמר הבניה"

סעיף 5 לתקנון המצוי קובע כי החלטות בדבר דרכי הניהול של הרכוש המשותף והשימוש בו תתקבלנה על ידי בעלי הדירות במסגרת אסיפות כלליות שיערכו.

סעיף 12 (א) לתקנון המצוי קובע כי:

"החלטות האסיפה הכללית יתקבלו ברוב דעות".

סעיף 12 (ב) לתקנון המצוי קובע:

"החלטה המטילה על בעל דירה חובות או תשלומים...או המשנה את זכויותיו, לא יהיה לה תוקף לגבי אותו בעל דירה אלא אם הסכים לה."

46. הלכה מושרשת היא שבעל דירה בבית משותף זכאי לעשות שימוש רגיל וסביר ברכוש המשותף ללא הסכמת בעלי הדירות האחרים ובלבד שהשימוש שנעשה ברכוש המשותף הוא רגיל וסביר לפי תנאי המקום והזמן וכן אינו מונע שימוש דומה מאחרים. ראה ע"א 549/73 וינטרס נ' זמורה, פ"ד כח (1) 645, ע"א 708/72 פרשקר נ' רוזנברג, פ"ד כח (2) 825-817, וכן המ' 163/81 בודנוף נ' נציגות הבית המשותף ברח' שחראי 14 - 18, י-ס, פ"ד לה (4) 277 :

"שימוש ברכוש המשותף ייחשב כסביר, אם הוא תואם את ייעודו של אותו חלק ברכוש המשותף לפי כוונת בעלי הדירות, ואינו מונע שימוש כזה מבעלי הדירות האחרים".

47. המלומדים והפסיקה עמדו על טיבו של אותו "שימוש סביר" ברכוש המשותף, הגדרה ממצה לשימוש זה מוצאת ביטוי בספרו של נרקיס, הבית המשותף, מהדורה רביעית, הוצאת אוצר המשפט, בעמ' 152 :

"שימוש כזה יהא שימוש סביר ובלבד שלא ימנע שימוש כזה מבעלי דירות אחרים. "שימוש סביר" הינו סוג של שימוש ברכוש המשותף שעונה על הצרכים הלגיטימיים של בעלי הדירות בבית המשותף והן של אפשרות הקיום בו בצורה נאותה ומתקבלת על הדעת. שימוש שכזה צריך שיהיה סביר ורגיל לפי תנאי הזמן והמקום".

48. מחומר הראיות שבא לפניי עלה כי הנתבע מבצע עבודות משמעותיות ביותר ברכוש המשותף. ראו בעניין עדותו של תובע מס' 2 בעמ' 5 לפרוטוקול שורות 32-35 :

" לעניין העבודות שמבצע הנתבע בקומת הכניסה של הבניין – כרגע הוא עושה עבודות עם מפרשים, מותח ברחבה מפרשים. אתמול צילמתי – היה פרוש מפרש לכל רוחב הרחבה. הוא עושה ריתוכים שגורמים גם לרעש וגם לריח חריף בחדר המדרגות. בעבר הוא בנה סירה וצבע אותה בכל מיני צבעים וחומרים שגרמו לריח חריף."

ראו גם המשך עדותו בעמ' 6 שורות 4-1. וראו גם עדות בעל דירה בית, מר סטאר, בעמ' 10 לפרוטוקול שורות 6-10 :

"מאז שהגענו לבניין אנו מכירים את מר הלפרין כמי שעובד בקומת העמודים ומבצע שם כל מיני עבודות, יצור חלקים לרכב שלו וגם לכל מיני אנשים, עבודה הכוללת ריתוך. נכון שהרעש לא מעבר לרמה המקובלת אך הרעשים האלה נעשים גם בשעות לא מקובלות. וזה משהו שנמשך שנים ומהווה מטרד לשכנים."

49. הנתבע לא הכחיש טענות אלו, ואף הודה כי הוא מבצע עבודות ברכוש המשותף משנת 1991, אך לטענתו אין מדובר בחומרים מסוכנים, הראיה, כך לטענתו, שלא ארעה עד היום בעטיין שריפה שלא נגרם כל נזק נשימתי או אחר כתוצאה מהחשיפה להם. ראו דברי הנתבע במסגרת עדותו של מר סטאר בעמ' 12 לפרוטוקול שורות 7-11.

50. הנתבע גם הודה כי הוא עושה שימוש בחשמל המשותף לצרכי עבודתו. ראו עדותו בעמ' 18 לפרוטוקול שורות 19-20. הנתבע טען להגנתו כי השימוש שהוא עושה בחשמל פחות מהשימוש בחשמל שעושים התובעים מס' 2 אשר באי ביתם הרבים מדליקים את תאורת המדרגות ומבזבזים חשמל רב יותר מאשר הוא צורך. אליבא דידו **"אם רוצים תשלום חשמל ריאלי יש למנות את כמות הפעמים שכל אחד מדליק חשמל במדרגות"**. ראו עדותו בעמ' 18 שורות 26-27.

51. למשמע העדויות ולאחר שעיינתי בתמונות נחה דעתי כי אין מדובר בשימוש סביר שעושה הנתבע ברכוש המשותף. אין זה סביר כי בשטחים המשותפים של הבית יבצע הנתבע התקנות, תיקונים ובנייה של סירות רכבים או כל עבודה אחרת. הרכוש המשותף גם לא נועד לצורך ביצוע צביעה, הדבקות או ריתוכים של מיטלטלין שבבעלות מי מבעלי הדירות בבית.

52. גם לא מצאתי לאפשר לנתבע להמשיך ולעשות שימוש בחשמל המשותף לצרכיו הפרטיים. לא הרי שימוש בחשמל שעושה בעל דירה דוגמת הפעלת רתכת ומסור לצורך שימושו הפרטי כהרי הדלקת תאורת מדרגות של בעלי דירות אחרים בבית. ברי כי החשמל המשותף נועד לשימוש האחרון בעוד שלא נועד לצורך השימוש הראשון.

53. לאור העקרונות שהותוו בפסיקה לעניין השימוש הסביר ברכוש המשותף מוצאת אני לחייב את הנתבע לסלק מיטלטלין מכל סוג שהוא מהרכוש המשותף לרבות, עצים, סירות, כלי עבודה וחומרים מסוגים שונים. הנתבע יותיר את השטחים המשותפים נקיים מכל מיטלטלין, נקיים מצבע ומדבק, הכול בתוך שבוע ימים מהיום.

54. כן ניתן בזאת צו מניעה קבוע אשר יאסור על הנתבע לבצע עבודות מכל סוג שהוא ברכוש המשותף, לרבות צביעה, הדבקה, ניסור, ריתוך וכל עבודה אחרת בכל שטח מהשטחים המשותפים של הבית.

55. ניתן בזאת צו מניעה קבוע אשר יאסור על הנתבע לעשות שימוש בחשמל המשותף, למעט לצרכי הדלקת תאורת מדרגות ותאורת המחסן שלו במועד עשיית שימוש בהם.

התביעה הכספית-

56. חובת ההשתתפות בהוצאות החזקת הרכוש המשותף מעוגנת בסעיף 58 (א) לחוק המקרקעין.

57. תובעת מס' 1 ביקשה לחייב את הנתבע בהוצאות דמי ועד בגין 1.11.08-1.11.13 בסך של 6,000 ₪, לפי 100 ₪ לחודש, ובסך נוסף של 440 ₪ בגין צריכת מים משותפת לשימושו הפרטי.

58. מעדותו של מר סטאר, בעל דירה המשמש כנציג הנציגות, עלה כי משך כל השנים נגבה סך של 100 ₪ לחודש מ-6 דירות בבית המשותף. עוד עלה מעדותו כי משך 5 השנים שהוא משמש בנציגות לא שילם הנתבע מעולם דמי ועד. ראו עדותו בעמ' 10 שורות 26-31 ובעמ' 11 שורות 1-3. העד גם העיד כי הנציגות מנהלת ספרים באופן מסודר, וכי לכל בעל דירה בבית זכות עיון בהם. עוד עלה מהעדויות כי מקופת הנציגות משולם חשבון החשמל המשותף, אך חשבונות המים בעבור צריכה משותפת משולמים על ידי בעלי הדירות: כל אחד משלם חלק יחסי מהצריכה המשותפת בחשבון המים הפרטי שלו. עדותו של מר סטאר הייתה אמינה עלי, ולא נסתרה.

59. הנתבע לא הכחיש את הטענה ולפיה נגבה סך של 100 ₪ מכל בעל דירה בבית המשותף בתקופה נושא ההליך, לא הכחיש את גובה התשלום החודשי המיוחס לו, וגם לא הכחיש את הטענה כי הוא לא שילם את הסכום האמור. להגנתו טען כי הבית אינו מתוחזק באופן ראוי, וכי לא הוכח לו מה נעשה בכספים אשר נגבים מבעלי הדירות בבית. ראו עדותו בעמ' 16 לפרוטוקול שורות 22-26.

60. סעיף 56 (א) לחוק המקרקעין קובע במפורש שפרק ה' לחוק המקרקעין, הכולל בין השאר את זכות הקיזוז בין השותפים, לא יחול על השותפים בבית משותף. הרציונל לכך הינו, לאפשר את ניהולו התקין והיעיל של הבית המשותף. ראו ע"א 2295/01 (מחוזי ת"א) **מנחמי בוני מגדלי דוד ר"ג בע"מ נ' נציגות הבית המשותף ברח' ז'בוטינסקי 138 רמת גן**, וכן ראו א. אייזנשטיין, יסודות והלכות בדיני מקרקעין, חלק שלישי בעמ' 333.

61. העולה מהאמור הוא שמקום בו קיימות טענות לבעלי דירות בבית משותף, הוא הדין לנתבע במקרה דנן, כנגד אופן התנהלותה של הנציגות צריכים הטוענים להפנות כלפי הנציגות, ובאין מענה שמורה להם הזכות להגיש תביעה כנגד הנציגות. מכל מקום לא מצינו זכות לבעלי דירות בבית משותף, לפעול באופן חד צדדי ולחדול מלהעביר כספים המשמשים לתחזוקתו השוטפת של הבית.

62. זאת ועוד, גם לא התרשמתי כי קיימים דברים בגוי או כי הנציגות לא תחזקה את הרכוש המשותף באופן ראוי. מחומר הראיות עלה כי הנתבע לא משלם דמי ועד שנים רבות, ואף אינו טורח להתעניין באופן שוטף בנעשה בבית, לבקש לעיין בספרי הנציגות או להעלות הצעות לסדר היום. התרשמתי כי מדובר באיש של ריב ומדון אשר חדשות לבקרים מגיש תביעות רבות, לרבות כנגד בעלי הדירות בבית, כנגד הרשויות ועוד. הנתבע אף העיד בהקשר זה על עצמו: **"אין פרט בבנין הזה שלא הלכתי אתו לבית המשפט..."** ראו עדותו בעמ' 17 לפרוטוקול שורה

29. הנתבע הפנה ואף צירף אסמכתאות לגבי תילי תילים של הליכים שניהל אשר אף לא באחד מהם אושר לו לחדול מלשלם הוצאות החזקה תקינה בגין מה מהטענות שהעלה.

63. היות ומעדות מר סטאר עלה כי סכום הגביה עודנו 100 ₪ לחודש מוצאת אני לחייב את הנתבע בסך 6,900 ₪ בגין הוצאות החזקתו התקינה של הבית, לפי הפירוט שלהלן: סך 6,000 ₪ מיום 1.11.08 ועד ליום 1.11.13, הוא הסכום הנתבע בתביעה זו. סך נוסף של 900 ₪ בעבור התקופה שמיום 1.11.13 ועד לסוף חודש יולי 2014. פסיקת הסכום מיום הגשת התביעה ועד היום נסמכת על הסמכות המוקנית לי לפי ע"א (ב"ש) 1133/03 **קבלו נ' נציגות הבית המשותף** תק-מח 2001(2)4792.

64. באשר לשימוש שעושה הנתבע במים המשותפים, לא מצאתי לחייב את הנתבע בסך של 440 ₪ בעבור שימוש במים שעושה הנתבע לצרכיו הפרטיים מהטעם שלא צורפו אסמכתאות התומכות בסכום הנטען. יחד עם זאת, מחומר הראיות עלה בבירור כי הנתבע עושה שימוש במים המשותפים לצרכיו הפרטיים, בה בעת שאינו משלם על המים, והלכה למעשה מטיל הוצאות שימוש הפרטי על יתר בעלי הדירות בבית.

1. לאור זאת, ומאחר ומדובר על צריכת מים על חשבון הצריכה המשותפת בבית ניתן בזאת צו מניעה קבוע אשר יאסור על הנתבע לפתוח או לסגור את הברז הראשי של המים המשותפים, או לעשות שימוש במים מברזים או צינורות בשטחים המשותפים לכל סוג של שימוש כל עוד לא יהיה בידיו פרוטוקול אסיפה כללית הממנה אותו לנציגות הבית המשותף.

סוף דבר-

2. הנתבע יעביר, בתוך 30 יום מהיום, את המפתחות ליחידה לידי נציגות הבית המשותף, וזאת לאחר שפינה משם את כל המיטלטלין שבבעלותו.

3. הנתבע יסלק, על חשבונו, בתוך שבוע ימים מהיום, מיטלטלין מכל סוג שהוא מהרכוש המשותף, לרבות, עצים, סירות, כלי עבודה וחומרים מסוגים שונים ויותר את השטחים המשותפים נקיים מכל מיטלטלין, נקיים מצבע ומדבק.

4. ניתן בזאת גם צו מניעה קבוע אשר יאסור על הנתבע לבצע עבודות מכל סוג שהוא ברכוש המשותף, לרבות צביעה, הדבקה, ניסור, ריתוך וכל עבודה אחרת בכל שטח מהשטחים המשותפים של הבית.

5. ניתן בזאת צו מניעה קבוע אשר יאסור על הנתבע לעשות שימוש בחשמל המשותף, למעט לצרכי הדלקת תאורת מדרגות ותאורת המחסן שלו במועד עשיית שימוש בהם.

6. ניתן בזאת צו מניעה קבוע אשר יאסור על הנתבע לפתוח או לסגור את הברז הראשי של המים המשותפים, או לעשות שימוש במים מברזים או צינורות בשטחים המשותפים לכל סוג של שימוש כל עוד לא יהיה בידיו פרוטוקול אסיפה כללית הממנה אותו לנציגות הבית המשותף.

7. הנתבע ישלם לתובעת מס' 1 בגין חובות בדמי וועד עד לחודש יולי 2014 (כולל) סך 6,900 ₪. סכום שלא ישולם בתוך 30 יום יישא הפרשי הצמדה וריבית מיום הגשת התביעה (22.12.13) ועד התשלום המלא בפועל.

8. הנתבע ישלם לתובעת מס' 1 הוצאות משפט ושכר בטלת נציג התובעת בסך של 2,500 ₪, וישלם לתובעים מס' 2, ביחד ולחוד, שכר בטלה בסך של 1,500 ₪. סכום שלא ישולם בתוך 30 יום יישא הפרשי הצמדה וריבית מיום הגשת התביעה (22.12.13) ועד התשלום המלא בפועל.

ניתן בהעדר הצדדים ביום ח' בתמוז התשע"ד (6.7.14).

העתקים יישלחו לצדדים.

יעל ליבוביץ

מפקחת על רישום מקרקעין

